

1000673-40.2022.8.26.0572

Classe: Execução de Pena de Multa

Assunto: Pena de Multa

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... do Tema 931 do STJ aos condenados por tráfico de drogas, cito aresto do Tribunal de Justiça:

EMENTA: Execução penal - Pena de multa - Extinção da punibilidade - Condenação por tráfico de drogas privilegiado - Sentenciada pobre na acepção jurídica do termo - Possibilidade - Inteligência do novo entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 931 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000673-40.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000673-40.2022.8.26.0572

Classe - Assunto:

Execução de Pena de Multa - Pena de Multa

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Executado:

Flaviano de Assis de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Cuida-se de execução de pena de multa de R\$ R\$ 61.074,46 (SESSENTA E UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) movida pelo Ministério Público contra Flaviano de Assis de Souza, visando o pagamento forçado da pena de multa fixada na ação penal nº 0003050-16.2013.8.26.0572.

A petição inicial foi recebida e o réu citado, que, não obstante, não efetuou o pagamento voluntário.

O Ministério Público pediu o deferimento de vários pedidos de penhora no curso da execução, todos deferidos.

Juntou-se extrato do SISBAJUD, RENAJUD, ARISP e as declarações de Imposto de Renda.

O Ministério Público pediu a suspensão da execução pelo prazo de 180 dias.

É o relatório. Fundamento e decido.

Consolidado o caráter sancionatório da pena de multa (STF, ADI 3.150), o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (CPC, art. 927, III), definiu que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o

inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, ProAfr no REsp nº 1.785.383, j. 20.10.2020); todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931 dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), em novo entendimento, que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, REsp1.785.383/SP, j. 24.11.2021).

Assim, respeitada a força vinculante do julgado (aplica-se a todos os processos que versem sobre idêntica matéria de direito e para todos os crimes, e sua não observância permite o ajuizamento de reclamação constitucional, consoante art. 985, I, e seu § 1º c/cart. 987, § 2º, ambos do Código de Processo Civil), a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena agora encontra-se correlacionada não apenas à comprovação de pagamento da multa originária, mas também da eventual hipossuficiência econômica do condenado (falta de recursos para quitação).

Vale dizer, para essa última hipótese, a colenda Corte firmou entendimento no sentido de que aquele sentenciado pobre que não puder honrar com o pagamento da multa não pode ser impedido de ver a pena extinta, pois tal circunstância poderia implicar transtornos econômicos e sociais não só para ele, como também para seu núcleo familiar, que nada teve a ver com seus atos, o que representaria verdadeiro óbice à própria reabilitação, uma das finalidades da pena, fazendo com que o ônus do processo e da condenação se arrastassem indefinidamente.

Também sublinho que o Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário a quem cabe ditar o direito e decidir, em última instância, pela correta interpretação da lei federal (artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República), entendeu que a possibilidade de extinção da pena de multa em favor de condenados hipossuficientes alcança todo tipo de crime, sem exceção. Por isso é indevido restringir a extensão de uma decisão judicial emanada de um Tribunal Superior da República com base em resolução emitida pelo Ministério Público, com natureza jurídica de ato administrativo, que não é fonte de direitos e que vincula apenas os membros da citada instituição.

Sobre a possibilidade de aplicação do Tema 931 do STJ aos condenados por tráfico de drogas, cito aresto do Tribunal de Justiça:

EMENTA: Execução penal – Pena de multa – Extinção da punibilidade – Condenação por tráfico de drogas privilegiado – Sentenciada pobre na acepção jurídica do termo – Possibilidade – Inteligência do novo entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 931 daquela Corte – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002284-58.2022.8.26.0309; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022) No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) que reflete a impossibilidade de o executado arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência está satisfatoriamente estabelecida nos autos, porque ele está desempregado e preso (f. 12), não tem patrimônio, não declara imposto de renda e não tem ativos financeiros, informações que não foram desconstituídas pelo exequente.

Nesse cenário, é evidente que uma pessoa desempregada, privada de sua liberdade, sem renda e sem patrimônio jamais conseguirá adimplir o pagamento de uma multa tão elevada, de modo que manter esse processo ativo, com inúteis pesquisas ao longo de vários anos (até a prescrição), além de gerar gravame desproporcional ao executado, gerará graves prejuízos ao erário, uma vez que sabemos que há estudos que indicam que um processo de execução custa, em média, R\$ 5.000,00 aos cofres públicos.

No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) que reflete a impossibilidade de o executado arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência está satisfatoriamente estabelecida nos autos, porque ele não tem patrimônio e não tem ativos financeiros, informações que não foram desconstituídas pelo exequente.

Consigno ainda, a corroborar a presente análise, que o executado foi assistido por defensor dativo, em todo ou em parte nos autos da ação penal, o que se torna presumível sua situação de hipossuficiência e, estabelecendo-se assim, uma distinção dos demais casos.

Portanto, demonstrada a hipossuficiência econômica do sentenciado, consistente na absoluta impossibilidade de realizar o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta sem causar prejuízos à sua subsistência, não se justifica o prosseguimento da cobrança da multa.

Por esses fundamentos, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declaro extinta a pena de multa fixada contra o sentenciado Flaviano de Assis de Souza na ação penal nº 0003050-16.2013.8.26.0572.

Concedo a justiça gratuita ao réu. Comuniquem-se os autos de conhecimento para as providências necessárias.

Comunique-se o juízo do processo de execução da pena, servindo a presente de ofício.

P.R.I.C.

São Joaquim da Barra, 03 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Ilmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara São Joaquim da Barra
0003050-16.2013.8.26.0572